

1500237-41.2021.8.26.0610

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Ameaça

Magistrado: CAROLINA NUNES VIEIRA

Comarca: Brodowski

Foro: Foro de Brodowski

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 08/03/2022

... que possui condenação anterior por tráfico (fls. 128/129), não apta a gerar sua reincidência, mas que denota o desvio de sua conduta social, motivo pelo qual majoro a pena base de 1/3, fixando-a em 04 (quatro) meses de detenção.

Na segunda fase, não concorrem circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas, sendo de rigor o afastamento da agravante prevista no artigo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Brodowski

Foro de Brodowski

Vara Única

Av. Papa João XXIII, 1550, Brodowski-SP - cep 14340-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500237-41.2021.8.26.0610 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500237-41.2021.8.26.0610

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Ameaça

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2349214/2021 - DEL.POL.BRODOWSKI, 22110781 - DEL.POL.BRODOWSKI, 972/21/404 - DEL.POL.BRODOWSKI, 2349214 - DEL.POL.BRODOWSKI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANTONIO MARCOS GUEDES DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAROLINA NUNES VIEIRA

ANTONIO MARCOS GUEDES DA SILVA foi denunciado como incurso no artigo 129, § 9º, c.c. artigo 147, por duas vezes, na forma do art. 69, todos do Código Penal, na forma da Lei 11.340/06, porque no dia, hora e modos descritos na denúncia, ofendido a integridade corporal de sua ex-companheira, Camila dos Santos Martins, bem como a teria ameaçado de causa-lhe mal injusto e grave.

A denúncia foi recebida no dia 10 de janeiro de 2022 (fls. 76/77). Réu citado às fls. 93 e defesa prévia apresentada às fls. 98.

Em sede de instrução, foi colhida prova oral, sendo o réu interrogado ao final.

Em sede de memoriais, o Ministério Público pugnou pela procedência da ação nos

precisos termos da denúncia; a defesa postulou a absolvição, uma vez que ausentes elementos suficientes que assegurem certeza quanto à materialidade e autoria. É O BREVE RELATÓRIO. DECIDO.

A materialidade dos crimes descritos na denúncia se encontra consubstanciada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 07/10), auto de exibição e apreensão de fls. 11/12, relatório médico de fls. 13/14, laudo pericial de fls. 127, e demais prova oral coligida aos autos. Igual sorte revela a autoria.

Em seu depoimento, a vítima Camila dos Santos Martins informou que no dia dos fatos foi até a casa do acusado para pegar seus pertences, uma vez que haviam se separado e ele a atacou, apertando fortemente seu pescoço (enforcando-a), bem como rasgou suas roupas e quebrou a chave de seu carro, puxando seus cabelos. Continuou narrando que conseguiu sair de sua residência e acionou a polícia, quando então o réu saiu com um facão na mão e a ameaçou dizendo "vai embora senão eu te mato" e logo depois foi para o trabalho. Quando da chegada dos milicianos, a ofendida indicou o paradeiro do acusado, que foi então detido, retornou à sua casa juntamente com os policiais, para que a vítima pudesse retirar seus pertences, e ainda na frente dos castrenses, proferiu novas ameaças, repetindo diversas vezes "vou te matar, matar minha filha e me matar".

Corroborando o acima exposto, o depoimento da testemunha Robson Nardi Facioli, na fase policial, miliciano responsável pelo atendimento da ocorrência via COPOM a respeito de violência doméstica, que indicou que ao chegar ao local dos fatos, encontrou a ofendida, que informou ter ido à casa do réu retirar seus pertences em razão do término do relacionamento, contudo fora agredida por ele, que pegou em seu pescoço e a ameaçou de mata-la com um facão. Deslocaram-se então ao trabalho do acusado, que relutou, mas acabou deixando a vítima entrar em sua residência para a retirada de suas coisas, mas estava bastante alterado, nervoso, e repetiu diversas vezes "vou te matar, não tenho nada a perder".

Cumpra observar que o depoimento da vítima e testemunha de acusação foram precisos, coerentes e convergentes, não se verificando qualquer desejo de incriminação gratuita de sua parte, sendo, pois, merecedores de crédito.

Por fim, em sede de interrogatório, o réu confessou as ameaças, justificando traição, bem como afirmou que a vítima teria pegado uma faca, motivo pelo qual se defendeu.

A idoneidade da lesão é evidenciada pelo laudo pericial de fls. 127.

De se ressaltar ainda que, na elucidação de fatos praticados em situação de violência doméstica, a palavra da vítima assume relevante valor probatório.

Neste sentido a grande maioria da jurisprudência pátria. Senão vejamos:

48576975 - PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. NEGADO PROVIMENTO. 1. Nos crimes afetos à Lei Maria da Penha, o depoimento da vítima possui relevante valor probatório, especialmente porque as condutas são praticadas, via de regra, longe de testemunhas oculares. 2. No presente caso, os depoimentos firmes e sem contradições prestados pela vítima foram corroborados pelas demais testemunhas, não se verificando qualquer desejo de incriminação gratuita de sua parte. 3. Negado provimento ao recurso. (TJ-DF; Rec 2011.09.1.026156-0; Ac. 792.461; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. João Timóteo; DJDFTE 02/06/2014; Pág. 180)

Desde modo, diante da prova pericial e das palavras da vítima, que merecem especial relevância, tudo aliado à ausência de embasamento probatório no tocante à versão do réu, restou configurada materialidade e autoria dos crimes descritos na inicial, a condenação é medida que se impõe. Passo, pois, à dosimetria da pena.

Art. 129, §9, do CP

As circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao acusado, que possui condenação anterior por tráfico (fls. 128/129), não apta a gerar sua reincidência, mas que denota o desvio de sua conduta social, motivo pelo qual majoro a pena base de 1/3, fixando-a em 04 (quatro) meses de detenção.

Na segunda fase, não concorrem circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas, sendo de rigor o afastamento da agravante prevista no artigo 61, II,

f, do Código Penal, uma vez que o acusado já se encontra processado pela figura qualificada da lesão corporal, nas formas da Lei 11.340/06, resultando em bis in idem a aplicação.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena, de modo que torno a pena definitiva no quantum acima fixado: 04 (quatro) meses de detenção.

Art. 147 do CP – crime 1

As circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao acusado, que possui condenação anterior por tráfico (fls. 128/129), não apta a gerar sua reincidência, mas que denota o desvio de sua conduta social, motivo pelo qual majoro a pena base de 1/3, fixando-a em 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção.

Na segunda fase, presente a agravante do cometimento do crime com a prevalência de relações domésticas (art. 61, II, “f” do CP), pelo que aumento a pena de 1/3, fixando-a em 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de detenção., à vista da confissão parcial.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena, de modo que torno a pena definitiva no quantum acima fixado: 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de detenção.

Art. 147 do CP – crime 2

As circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao acusado, que possui condenação anterior por tráfico (fls. 128/129), não apta a gerar sua reincidência, mas que denota o desvio de sua conduta social, motivo pelo qual majoro a pena base de 1/3, fixando-a em 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção.

Na segunda fase, presente a agravante do cometimento do crime com a prevalência de relações domésticas (art. 61, II, “f” do CP), pelo que aumento a pena de 1/3, fixando-a em 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de detenção, à vista da confissão parcial.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena, de modo que torno a pena definitiva no quantum acima fixado: 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de detenção.

Tendo havido o concurso material entre os crimes, de rigor a aplicação do artigo 69 do Código Penal, no tocante às penas privativas de liberdade compatíveis entre si, de modo que as penas de detenção passam a totalizar 07 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de detenção.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, uma vez que o crime de lesão corporal foi cometido com violência contra a pessoa. O regime inicial de cumprimento de pena será o aberto.

Posto isso, julgo PROCEDENTE a denúncia, para condenar o réu ANTONIO MARCOS GUEDES DA SILVA como incurso nos arts. 129, §9º e 147, por duas vezes, todos do Código Penal, na forma do art. 69, do Código Penal, à pena de 07 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de detenção, em regime inicial aberto.

Com fundamento no artigo 4º, parágrafo 9º, alínea “a”, da Lei Estadual nº 11.608/2003, o acusado arcará com o valor equivalente a 100 UFESPs, a título de custas, ressalvado o disposto no artigo 12 da Lei nº 1.060/50.

Expeça-se certidão de honorários ao advogado nomeado.

Transitada em julgado, lance-se o nome da ré no rol dos culpados; expeça-se guia de execução; comunique-se o egrégio Tribunal Regional Eleitoral (artigo 15, inciso III, da Constituição Federal).

Sentença publicada em audiência. Saem os presentes intimados.

Brodowski, 07 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA